

A)

1. A jótállás jogszabályi alapja

A jelen jótállás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján illeti meg a Vevőt.

2. A jótállás időtartama

A jótállás időtartama a fogyasztási cikk bruttó eladási árától függ:

Bruttó vételár	Kötelező jótállás időtartama
10.000 Ft – 250.000 Ft	24 hónap
250.000 Ft felett	36 hónap
50.000 Ft alatt	A jótállás fennáll, jótállási jegy kiállítása helyett a számla/nyugta igazolja a jogosultságot.

3. A jótállás kezdő időpontja

A jótállási idő a fogyasztási cikk Vevő részére történő tényleges átadásának, illetve — telepítéssel/üzembe helyezéssel járó szolgáltatás esetén — a sikeres műszaki átadás-átvétel napjával kezdődik. Ezt a dátumot a jótállási jegyen, ennek hiányában az átadás-átvételi jegyzőkönyvben vagy a számlán/nyugtán kell rögzíteni.

4. A jótállás tartalma – a Vevőt megillető igények

Jótállási igényével a Vevő választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az a Vállalkozás számára a másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
- ha a Vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő — választása szerint — a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

A kijavítást vagy kicserélést — a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

5. A jótállás nem terjed ki

a jótállás nem vonatkozik az alábbi okokból bekövetkezett meghibásodásra:

- nem rendeltetésszerű használat, a kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása;
- szakszerűtlen üzembe helyezés vagy szerelés, ha azt nem a Vállalkozás vagy az általa megbízott szakember végezte;
- a Vevő vagy arra jogosulatlan harmadik személy által végzett beavatkozás, javítási kísérlet;
- külső ok (pl. túlfeszültség, tápellátási hiba, elemi kár, rongálás, baleset) által okozott sérülés;
- rendeltetésszerű elhasználódás, kopó alkatrészek (pl. akkumulátor, tápegység élettartam-vége).

6. A jótállási igény érvényesítésének helye és módja

A Vevő a jótállási igényét a hello@sironic.hu, a +36702735532, vagy postai úton a 8000 Székesfehérvár Lövölde utca 24/15 című székhelyre eljuttatva jelentheti be. A Vállalkozás a bejelentést jegyzőkönyvben rögzíti, és a jegyzőkönyv másolatát a Vevő rendelkezésére bocsátja.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel, ennek hiányában a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylattal (számla, nyugta) érvényesíthetők.

7. Ügyintézési határidők

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy csere időtartama a tizenöt napot meghaladja, a Vállalkozás a Vevőt tájékoztatja a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

8. A jótállás és az egyéb fogyasztói jogok viszonya

A jótállás nem érinti a Vevőt jogszabály alapján megillető kellékszavatossági és — ahol alkalmazandó — termékszavatossági jogainak fennállását és érvényesíthetőségét; a Vevő e jogokat a jótállási igénytől függetlenül, azzal párhuzamosan is gyakorolhatja.

B)

1. A garancia jogi jellege

A jelen garancia nem a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti kötelező jótállás, hanem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény diszpozitív szabályai alapján, a Felek szerződéses megállapodásával létrejövő önkéntes jótállás (garancia). Tartalmát, terjedelmét és időtartamát a Felek a jelen tájékoztatóban, illetve az egyedi szerződésben/megrendelésben szabadon állapítják meg.

2. A garancia időtartama

A garancia időtartama eszközkategóriánként eltérő lehet, az egyedi ajánlatban/szerződésben, illetve a jótállási jegyen feltüntetettek szerint. Alapértelmezett kategóriák:

- Aktív elektronikai eszközök (kamera, rögzítő, riasztóközpont, jelzésadó): [24] hónap
- Passzív/kiegészítő eszközök (kábelezés, tápegység, tartókonzol): [12] hónap
- Telepítési/kivitelezési munkadíj: [12] hónap

A rendszernek e sávokat a mindenkor beszállítói/gyártói garancia és a SIROTECH kockázati kalkulációja alapján kell kitöltenie tételenként.

3. A garancia kezdő időpontja

A garancia a sikeres műszaki átadás-átvétel — ennek hiányában a számla szerinti teljesítés — napjával kezdődik, amit a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenek.

4. A garancia terjedelme

A Vállalkozás vállalja, hogy a garanciaidő alatt jelentkező, rendeltetésszerű használat mellett fellépő gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodást — választása szerint — kijavítja vagy kicseréli. A Vállalkozás a kijavítást/cserét ésszerű, a Felek által előzetesen egyeztetett határidőn belül végzi el.

5. A garancia nem terjed ki

- nem rendeltetésszerű, üzemeltetési útmutatótól eltérő használatra, illetve a Megrendelő vagy harmadik személy általi beavatkozásra;
- a Megrendelő által biztosított kiegészítő infrastruktúra (hálózat, tápellátás, épületgépészet) hibájára visszavezethető meghibásodásra;
- vis maior, elemi kár, rongálás, illetéktelen hozzáférés okozta károsodásra;
- kopó alkatrészekre és a rendeltetésszerű elhasználódásra;
- a Megrendelő késedelmes karbantartási/üzemeltetési kötelezettség-teljesítésére visszavezethető hibára, ha erről a Felek a szerződésben megállapodtak.

6. Felelősségkorlátozás

A Felek — a Ptk. vonatkozó szabályaival összhangban — megállapodnak, hogy a Vállalkozás a jelen garancia alapján kizárólag a meghibásodott eszköz kijavításáért vagy cseréjéért felel; a Vállalkozás felelőssége nem terjed ki a Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő közvetett károkra, elmaradt haszonra, üzemkiesésből eredő kárra, kivéve, ha a kárt a Vállalkozás szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.

7. Az igény érvényesítésének menete

A Megrendelő a garanciális igényét írásban, a *[kapcsolattartó / ügyfélszolgálat elérhetősége]* elérhetőségen jelenti be, a hiba leírásával és az érintett eszköz azonosító adataival (szerződés-/tételszám, gyártási szám). A Vállalkozás a bejelentést nyilvántartásba veszi és a Feleknek a szerződésben rögzített határidőn belül visszajelez.

8. Irányadó jog és vitarendezés

A jelen garanciára és az abból eredő jogvitákra a magyar jog, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A Felek a jelen garanciával kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.